

한국문화예술위원회 상임감사

통 보 · 개 선 요 구

제 목 [◆◆◆콘서트] '20년 ~ '23년 사업 추진·운영 불합리

소 관 부 서 ☆☆☆☆·☆☆센터

조 치 부 서 ☆☆☆☆·☆☆센터, ◆◆◆◆팀

내 용

1. 업무개요

한국문화예술위원회(이하 '예술위')는 예술가의 창작을 지원하고 예술가와 예술가, 예술가와 시민과의 소통을 지원하는 매개형 열린 공간으로 '예술가의집(서울특별시 종로구 동숭길 3 소재)'을 운영하고 있다.

이에 예술위는 「사무처운영규정 시행세칙」으로 '예술가의집' 운영과 관련한 소관부서를 정하고 있으며, 소관부서는 매년 '예술가의집 운영 기본계획'을 수립하고 기획프로그램 및 대관업무 등을 추진하고 있다.

예술가의집 기획프로그램 중 하나인 <◆◆◆콘서트>는 예술위와 '♡♡♡♡♡♡♡(이하 '♡♡♡')'가 공동기획하여 추진되는 클래식 중심의 공연으로서 '14.12월 시작되어 현재까지 예술가의집 3층 다목적홀을 주요 거점으로 진행되어 왔다.

★★★★★★센터(現 '☆☆☆☆·☆☆센터')는 '20.1.1 조직개편으로 '예술가의집' 운영 소관부서가 되었다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 사업목적과 성과관리의 모순

★★★★★★센터는 '20년 ‘예술가의집 기획프로그램 ◇◇◇콘서트 운영계획’을 수립하면서, 사업 목적을 “후원활성화”로 조정, 예술나무⁹⁾운동과 연계하여 추진하기로 결정하였다. 이와 관련, '20년부터 '23년까지 ★★★★★★★센터가 작성한 <◇◇◇콘서트> 결과보고 등에 담긴 연도별 주요 사업성과를 살펴보면 [표1]과 같이 확인된다.

[표1] ★★★★★★★센터 <◇◇◇콘서트> 연간 주요실적

연도	정량성과		정성성과
'20	운영 횟수	58회	○ 코로나19 감염관리를 위한 예술가의집 임시 휴관이 장기화 될 것에 대비해 연주자들에게 실연 기회 제공에 초점을 맞추어 ‘무관중 생중계’로 공연 진행 ○ 불안한 공연상황에서 무관중 생중계를 통해 연주자에게는 실연의 기회 제공, 관람객에게는 무료로 공연 관람 기회를 제공하여 두터운 신뢰 구축
	총 관객 수	2,644명 (회당 평균 45.6명)	
	참여 예술가 수	277명	
	생중계관람뷰수	100,782명	
'21	운영 횟수	69회	○ 실력있는 신진 음악가의 발굴과 실연 기회 지원 ○ <◇◇◇콘서트> 참여 아티스트의 연이은 수상 성과 회신 ○ 초대권 없는 클래식 공연문화 선도 ○ 공연관람객 만족도 조사 및 결과 환류를 통해 지속개선 의지표명 및 만족도 제고 ○ 예술가의집 외부 상영회¹⁰⁾로 예술향유 활동의 중요성 인식확산의 계기 마련
	총 관객 수	3,171명 (회당 평균45.9명)	
	참여 예술가 수	360명	
	생중계관람뷰수	183,402명	
'22	운영 횟수	52회	○ 포스트코로나 시대에 온라인 관람에 잠식되지 않은 예술 향유의 니즈 확인 ○ 다양한 신진 연주자를 조명, 매주 열리는 실연의 장으로서 클래식계의 신뢰도 제고 ○ 초대권 없는 클래식 공연문화 선도 ○ ◇◇◇콘서트 홍보와 예술나무운동 지원사업의 수혜단체로 협력하여 행사¹¹⁾ 성료
	총 관객 수	2,877명 (회당 평균55.3명)	
	참여 예술가 수	340명	
	생중계관람뷰수	171,990명	
'23	운영 횟수	68회	○ 다양한 신진 연주자를 조명, 매주 열리는 실연의 장으로서 클래식계의 신뢰도 제고 및 우수한 연주자들의 성장기반 동력이 됨 ○ 정기적인 공연 초대¹²⁾를 통해 예술나무 후원자에 대한 실효성있는 예우 기획이 가능하게 됨
	총 관객 수	5,095명 (회당 평균 74.9명)	
	참여 예술가 수	379명	
	생중계관람뷰수	398,460명	

※ 결과보고서 내용 발췌, '20년의 경우 결과보고서 부재로 '21년 계획서 등 참고

9) 예술위 대표 후원 브랜드로서 문화예술의 가치와 후원 문화 확산을 추진함

10) <◇◇◇콘서트> 공연을 예술가의집 외부 및 마로니에공원에 실황중계 및 예술나무 홍보영상 상영 ('21.12.6.)

11) 예술나무운동 홍보행사 「FUN FOR ART」에 <◇◇◇콘서트> 관련 실연자 및 기획자 참여 ('22.10.20.)

12) 예술나무 후원자 대상의 예우 프로그램 2회 진행 ('23.6.12., '23.9.4.)

그런데, 주요 정량성과 지표로서 관리되고 있는 ‘운영 횟수’, ‘총 관객 수’, ‘참여 예술가 수’, ‘생중계관람뷰수’ 등은 사업목적인 ‘후원활성화’와는 연관성이 떨어진다. 물론, 정성성과로서 일부 ‘후원활성화’와 관련된 사항을 언급하고 있으나 단발성 또는 부대행사 등에 따른 성과인 점을 고려하면, 연 평균 60회가 넘는 운영 횟수를 감안했을 때 사업 전반에 걸쳐 ‘후원활성화’라는 목적에 맞는 성과관리가 이루어졌다고 보기 어렵다.

이러한 현상의 원인을 분석해 보면, '14년 <◆◆◆콘서트> 프로그램 최초 추진 당시 추진배경 및 목적을 ‘예술가의집 이용 활성화 및 이용자 만족도 증진’으로 설정하고 이에 따라 사업운영 및 관리가 진행되어 왔는데, '20년 소관부서가 ★★★★★★★센터로 변경되면서 사업목적에 조정이 있었음을 고려하면, 이전 사업성과에 대한 적절한 평가와 함께 성과지표를 수정하는 것이 바람직했음에도 불구하고 기존 지표를 차용한 것에서 기인 된 것으로 파악된다.

나. 업무협약서(MOU) 체결 및 재정지원의 절차적 불합리

★★★★★★센터는 예술가의집에서 기획대관형으로 진행되고 있던 <◆◆◆콘서트> 프로그램의 일부 회차(연간 10회)를 예술 기부 문화를 확산하기 위한 목적으로 활용하기 위하여 '♡♡♡'과 ‘사업목적 및 기본원칙’, ‘상호 협력사항’, ‘사업비’, ‘협약 기간 및 효력’ 등의 내용을 포함한 업무협약서(MOU)를 체결하고, 이를 지급근거로 부서 주요사업인 예술나무운동¹³⁾과 연계한 예술나무캠페인, 예술나무 후원자 예우 프로그램 등에 활용하는 조건으로 소정의 사업비를 '♡♡♡'에 지급하는 등 [표2]와 같이 <◆◆◆콘서트(집중기획형)>을 진행하였다. 이와 관련하여 '20년부터 '23년까지의

13) 예술위 대표 후원 브랜드로서 문화예술의 가치와 후원 문화 확산을 추진함

업무협약서를 살펴보면, 예술위는 ♡♡♡에 지급한 사업비에 대하여 ‘지원금¹⁴⁾’으로 명시하고 있다.

[표2] <◇◇◇◇콘서트(집중기획형) 운영 및 제작비 일부 지급내역

연도	운영 횟수	내용	사업비 지급내역(원) (예술위 → ♡♡♡)
' 20	10회	○ 시리즈 기획을 통한 신규 관객층 확대 - 신진 & 중견 음악가 시리즈(6회) - 아티스트 시리즈 (4회)	30,000,000
' 21	10회	○ 실연자 연주기획 중심의 무관중 생중계 공연 - 클래식 공연 (6회) - 현대무용 & 즉흥연주 (4회)	30,000,000
' 22	8회 ¹⁵⁾	○ 후원활성화 공간으로서 이미지 제고 - 신진음악가 발굴(5회), 실험무대(2회) - 예술나무 후원자 예우공연(1회)	24,000,000
' 23	10회	○ 후원활성화 공간으로서 이미지 제고 - 신진음악가 발굴(6회), 실험무대(2회) - 예술나무 후원자 예우공연(2회)	29,500,000

[예산과목]

- (' 20년) 예술의진흥및향유기회확대/예술창작역량강화/예술인력육성/현장예술인력육성/예술가의집(일반수용비)
- (' 21년~ ' 23년) 예술의창작역량및사회적가치제고/예술창작역량강화/예술인력육성/현장예술인력육성/예술가의집운영(일반수용비)

① 업무협약서(MOU) 체결 절차 비합리

당시 「사무처운영규정 시행세칙」에 따르면, 기관의 업무협약서 체결과 관련한 총괄 관리 주관부서는 ‘◇◇◇◇부(現 ◇◇◇◇팀)’으로 업무가 분장되어 있으나 기관의 업무협약과 관련하여 체결의 대상기관 및 내용, 체결 절차, 관리 등에 대한 사항은 별도로 규정화 되어 있지 않았다. 이에 지난 ' 20년부터 ' 23년까지 기관의 업무협약 현황을 살펴보면, 통상적으로 [표3]과 같은 절차¹⁶⁾에 따라서 업무가 진행되었다.

14) 업무협약서 상 “필요한 경우 예술위는 ♡♡♡에게 사업 취소 및 기지급한 **지원금**에 대해 반환을 요구할 수 있다”고 명기

15) 당초 10회 계획으로 추진되었으나, 하반기 예술가의집 공사관계로 횟수를 8회로 축소하여 진행 함

16) “◇◇◇◇부-2028(2016.03.24.) 대외협력 업무협약(MOU) 체결 추진방침 현행화 및 시행 알림” 협조문에 근거

[표3] 예술위 대외협력 업무협약 체결 흐름도

절 차	행위주체	업 무 내 용	비 고
1단계	소관부서	(해당부서) 협약 초안 작성 및 법적 검토 수행	-
2단계	소관부서	(해당부서) 협약의 초안은 협조전으로 ◇◇◇◇부에 검토 의뢰 ※ 협조전 발송 전 ◇◇◇◇부 담당자에게 유선 등 사전 알림 필수	협약일 기준 최소 1주일 전, 협조전 발송 완료
3단계	주관부서 (◇◇◇◇부)	(◇◇◇◇부) 접수한 협약 초안의 내용을 검토 후 검토 결과를 협조전으로 해당부서에 통보	담당자 협조전 접수 후, 최대 1주일 이내 통보문 발송 완료
4단계	소관부서	(해당부서) 검토 완료된 협약문으로 결재를 득한 후 관계기관과 협약 체결	-
5단계	소관부서	(해당부서) 체결된 협약서를 [ERP-기금지원-후원/MOU관리]에 등록하고, 원본은 ◇◇◇◇부로 제출(협조전 발송)	협약 체결 이후 2주일 이내 ERP 등록 협약서사본첨부 및 원본 제출
6단계	주관부서 (◇◇◇◇부)	(◇◇◇◇부) ERP 등록사항은 ◇◇◇◇부장이 결재(총괄관리 차원)	-
7단계	-	사업 추진 중 협약의 주요 변경사항은 ◇◇◇◇부와 협의	-

그런데 ★★★★★★센터는 '♡♡♡' 과 업무협약서를 체결함에 있어 주관부서와 협의를 거치는 통상절차를 따르지 않고, 자체적으로 작성 및 검토 된 협약(안)에 기초하여 예산집행 승인을 위한 ◇◇◇◇부장, ◆◆◆◆부장 협조를 받아 소관부서장 전결로 업무협약을 진행하였다. 특히 업무협약서에 기재 된 사항은 예산을 지원하는 ‘집중 기획형’ 에 한정되어 있고, <◇◇◇콘서트> 사업 전반에 대한 사항을 포괄하고 있지 않아 사업관리에도 비효율적이다.

이러한 현상의 원인 역시, '16년 <◇◇◇콘서트> ‘집중기획형’ 프로그램 최초 추진 당시 통상절차를 무시하고 소관부서에서 위원장 결재를 받아 업무협약을 체결 하였는데, 이러한 업무 프로세스가 일관 된 내부통제 없이 답습 됨에 따라 '23년까지 매년 임의의 방식으로 업무가 처리 된 것으로 파악된다.

② 재정 지원 방식 부적절

국가의 재정상 지원 방식¹⁷⁾에는 [표4]와 같이 보조, 출연, 출자, 융자가 있는데, ★★★★★★센터가 '♡♡♡'에 매년 체결하는 업무협약서를 근거로 지급한 지원금은 이에 해당된다고 볼 수 없다. 특히 사업 추진 방식, 예산규모 및 과목(일반수용비) 등을 고려하면, 기획재정부 『기금운용계획 집행지침』을 준용하여 해당 예산을 일반용역비 등으로 전용 후 계약부서에 의뢰하여 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 등을 준수한 계약을 체결하고 해당 과업에 대한 용역계약¹⁸⁾에 따른 대금으로 지급했어야 함이 타당하다고 판단되므로 일련의 행정처리에 불합리가 있다.

[표4] 보조, 출연, 출자, 융자의 비교 (정부입법지원센터)

구분	보조	출연	출자	융자
법적 근거	◦ 「보조금법」 ◦ 「지방재정법」 등	◦ 「국가재정법」 ◦ 「공공기관운영법」 ◦ 「정부출연기관법」 ◦ 「지방재정법」 등	◦ 「공공기관운영법」 ◦ 「지방재정법」 ◦ 「지방공기업법」 ◦ 「지방출자출연법」	◦ 「국가재정법」 ◦ 「지방자치법」 ◦ 「지방기금법」
	◦ 개별 법률에 반드시 지원근거가 있어야 하는 것은 아님 ◦ 예산편성으로 보조금 교부가 가능함	◦ 국가(법률의 근거가 있어야 함) ◦ 지방자치단체(법령의 근거나 공공기관에 대해 조례 근거가 있어야 함)	◦ 국가(법률 근거없이 예산 편성으로 가능) ◦ 지방자치단체(법령의 근거 있어야 함)	◦ 개별 법률에 반드시 근거가 있어야 하는 것은 아님 ◦ 기금 설치가 필요한 경우에는 법률 또는 조례에 근거가 필요
법적 성격	◦ 증여와 비슷함	◦ 기부행위와 비슷함 ※ 엄격한 통제 필요	◦ 국가 등이 출자에 따른 권리 취득	◦ 정책금융
집행 잔액 처리 등	◦ 사후정산 필수 ◦ 집행잔액, 이자수입은 국고에 반환하도록 하는 것이 원칙이나 예외규정도 있음	◦ 포괄적으로 지원 ◦ 일반적으로 사후정산 없음 ◦ 집행잔액, 이자수입은 출연기관 자체수입으로 사용 가능	-	-

17) 정부입법지원센터 법령입안심사기준 참조

18) ' 24.2월 작성 된 사업담당자 사무인계·인수서를 살펴보면, 관련 업무협약을 '용역계약'으로 인식하고 있음

관계부서 의견

☆☆☆☆·☆☆센터는 <◇◇◇콘서트> 사업 소관부서가 '20년 ★★★★★★센터로 변경되면서 사업목적을 조정한 후 성과지표를 수정했어야 하나, 당시 ★★★★★★센터가 예술가의집 활성화 업무도 담당하였기에 이전을 답습하여 사업목적과 성과관리가 모순된 상황이 일부 있었던 것으로 확인하였다.

또한 <◇◇◇콘서트> 관련 업무협약 체결 절차는 '16년 이래 답습된 것으로 절차상 하자가 있다는 것을 최근 인지하였으나 수 년간 실효적으로 지속된 협약을 일방적으로 중단하는 것도 무리가 있어, '23.11월 주간회의 공론화 안건 상정으로 해결방안에 대한 토의 진행 및 '24.3월 '♡♡♡' 측에 협약 중단 의사 전달 등 원만하게 불합리를 제거하고자 하는 노력이 있었다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① 문화예술 기부 활성화에 관한 업무 주관부서인 ☆☆☆·☆☆센터는 후원활성화를 목적으로 하는 자체사업에 대하여 관행적으로 답습해 온 행정행위에 따른 절차상 하자가 있는지 점검하시고 향후 사업목적에 맞는 성과관리가 이루어질 수 있도록 관련 업무를 철저히 하여 주시기 바라며, **[통보]**
- ② 대외 업무협약서(MOU)체결 총괄관리 주관부서인 ◇◇◇◇팀은 업무협약 체결의 대상기관 및 내용, 체결 절차, 관리 등에 대한 사항과 관련하여 불비한 규정을 제정 하시어 행정의 일관성을 확보하시기 바랍니다. **[(행정상)개선]**